

2017 年注册会计师全国统一考试《税法》

一、单项选择题（本题型共 24 小题，每小题 1 分，共 24 分。每小题只有一个正确答案，请从每小题的备选答案中选出一个你认为正确的答案，用鼠标点击相应的选项。）

1. 下列税法要素中，规定具体征税范围、体现征税广度的是（ ）。

- A. 税率
- B. 税目
- C. 纳税环节
- D. 征税对象

2. 下列税种中，属于中央政府固定收入的是（ ）。

- A. 房产税
- B. 车船税
- C. 车辆购置税
- D. 印花税

3. 企业发生的下列行为中，需要计算缴纳增值税的是（ ）。

- A. 取得存款利息
- B. 获得保险赔偿
- C. 取得与销售额和数量无关的财政补贴
- D. 收取包装物租金

4. 下列增值税纳税人中，以 1 个月为纳税期限的是（ ）。

- A. 商业银行
- B. 财务公司
- C. 信托投资公司
- D. 保险公司

5. 对下列增值税应税行为计算销项税额时，按照全额确定销售额的是（ ）。

- A. 贷款服务
- B. 金融商品转让
- C. 一般纳税人提供客运场站服务
- D. 经纪代理服务

6. 下列成品油中，暂缓征收消费税的是（ ）。

- A. 石脑油
- B. 溶剂油
- C. 航空煤油
- D. 润滑油

7. 下列消费品中，应在零售环节征收消费税的是（ ）。

- A. 钻石
- B. 卷烟
- C. 镀金首饰
- D. 高档手表

8. 某烟草公司 2017 年 8 月 8 日支付烟叶收购金额 88 万元，另向烟农支付了价外补贴 10 万元。该烟草公司 8 月收购烟叶应缴纳的烟叶税为（ ）。

- A. 17.6 万元
- B. 19.36 万元
- C. 21.56 万元
- D. 19.6 万元

9. 下列出口货物成交价格包含的税收和费用中，应该计入出口货物关税完税价格的是（ ）。

- A. 出口关税税额
- B. 我国离境口岸至境外口岸之间的海运运费
- C. 货物运至我国境内输出地点装载前的运输费用
- D. 我国离境口岸至境外口岸之间的保险费

10. 某企业 2016 年度拥有位于市郊的一宗地块，其地上面积为 1 万平方米，单独建造的地下建筑面积为 4 千平方米（已取得地下土地使用权证）。该市规定的城镇土地使用税税率为 2 元/平方米。则该企业 2016 年度就此地块应缴纳的城镇土地使用税为（ ）。

- A. 0.8 万元
- B. 2 万元
- C. 2.8 万元
- D. 2.4 万元

11. 下列占用耕地的行为中，免征耕地占用税的是（ ）。

- A. 公立医院占用耕地
- B. 铁路线路占用耕地
- C. 农村居民新建住宅占用耕地
- D. 民用飞机场跑道占用耕地

12. 赠与房屋时，确定契税计税依据所参照的价格或价值是（ ）。

- A. 房屋原值
- B. 摊余价值
- C. 协议价格
- D. 市场价格

13. 某企业 2016 年 3 月投资 1 500 万元取得 5 万平方米的土地使用权，用于建造面积为 3 万平方米的厂房，建筑成本和费用为 2 000 万元，2016 年底竣工验收并投入使用。对该厂房征收房产税时所确定的房产原值是（ ）。

- A. 2 900 万元
- B. 3 500 万元
- C. 5 000 万元
- D. 3 800 万元

14. 下列税费中，应计入车辆购置税计税依据的是（ ）。

- A. 购车时支付的增值税
- B. 购车时支付的已取得公安交管部门票据的临时牌照费
- C. 购车时随购车款同时支付的车辆装饰费
- D. 购车时支付的已取得保险公司票据的保险费

15. 下列车船中，享受减半征收车船税优惠的是（ ）。

- A. 纯电动商用车
- B. 燃料电池乘用车
- C. 符合规定标准的节约能源乘用车
- D. 使用新能源的插电式混合动力汽车

16. 下列合同中，应按照“技术合同”税目征收印花税的是（ ）。

- A. 工程项目论证合同
- B. 会计制度咨询合同
- C. 税务筹划咨询合同
- D. 经济法律咨询合同

17. 下列支出在计算企业所得税应纳税所得额时，准予按规定扣除的是（ ）。

- A. 企业之间发生的管理费支出
- B. 企业筹建期间发生的广告费支出
- C. 企业内营业机构之间发生的特许权使用费支出
- D. 企业内营业机构之间发生的租金支出

18. 国内某大学教授取得的下列所得中，免于征收个人所得税的是（ ）。

- A. 因任某高校兼职教授取得的课酬
- B. 按规定领取原提存的住房公积金
- C. 因拥有持有期不足 1 年的某上市公司股票取得的股息
- D. 被学校评为校级优秀教师获得的奖金

19. 某个体工商户发生下列支出中，允许在个人所得税税前扣除的是（ ）。

- A. 家庭生活用电支出
- B. 直接向某灾区小学的捐赠
- C. 已缴纳的城市维护建设税及教育费附加
- D. 代公司员工负担的个人所得税税款

20. 对个人代销彩票取得的所得计征个人所得税时，适用的所得项目是（ ）。

- A. 劳务报酬所得
- B. 工资、薪金所得
- C. 偶然所得
- D. 经营所得

21. 下列国际组织或机构中，发布了《金融账户涉税信息自动交换标准》的是（ ）。

- A. 联合国
- B. 世界银行
- C. 经济合作与发展组织
- D. 世界贸易组织

22. 下列关于双重居民身份下最终居民身份判定标准的排序中，正确的是（ ）。

- A. 永久性住所、重要利益中心、习惯性居处、国籍
- B. 重要利益中心、习惯性居处、国籍、永久性住所
- C. 国籍、永久性住所、重要利益中心、习惯性居处
- D. 习惯性居处、国籍、永久性住所、重要利益中心

23. 下列关于延期缴纳税款的表述中，正确的是（ ）。

- A. 批准的延期期限内加收滞纳金
- B. 延期缴纳的同一笔税款不得滚动审批
- C. 延期缴纳税款的期限最长不得超过 30 天
- D. 延期缴纳税款必须经县级税务机关批准

24. 纳税人对税务机关作出的下列行政行为不服时，应当先向行政复议机关申请复议后，才可以向人民法院提起行政诉讼的是（ ）。

- A. 加收滞纳金
- B. 税收保全措施
- C. 处以税款 50% 的罚款
- D. 强制执行措施

二、多项选择题（本题型共 14 小题，每小题 1.5 分，共 21 分。每小题均有多个正确答案，请从每小题的备选答案中选出你认为正确的答案，用鼠标点击相应的选项。每小题所有答案选择正确的得分，不答、错答、漏答均不得分。）

1. 下列关于税法原则的表述中，正确的有（ ）。

- A. 税收法定原则是税法基本原则中的核心
- B. 税收效率原则要求税法的制定要有利于节约税收征管成本
- C. 制定税法时禁止在没有正当理由的情况下给予特定纳税人特别优惠这一做法体现了税收公平原则
- D. 税收行政法规的效力优于税收行政规章的效力体现了法律优位原则

2. 增值税一般纳税人发生的下列业务中，可以选择适用简易计税方法的有（ ）。

- A. 提供装卸搬运服务
- B. 提供文化体育服务
- C. 提供公共交通运输服务
- D. 提供税务咨询服务

3. 纳税人发生的下列行为中，应征收消费税的有（ ）。

- A. 酒厂将自产的白酒赠送给客户
- B. 烟厂将自产的烟丝用于连续生产卷烟
- C. 汽车制造厂将自产的小汽车用于工厂内部的行政部门
- D. 原油加工厂将自产的柴油用于调和生产生物柴油

4. 下列各项中，符合城市维护建设税法律制度规定的有（ ）。

- A. 一般而言，纳税人应在缴纳增值税、消费税的地点缴纳城市维护建设税
- B. 城市维护建设税的纳税义务发生时间与增值税、消费税的纳税义务发生时间一致
- C. 城市维护建设税以一个月为纳税期限
- D. 在我国境内，对个人发生应税行为缴纳的增值税，无须缴纳城市维护建设税

5. 跨境电子商务零售进口商品按照货物征收关税，下列企业可以作为代收代缴义务人的有（ ）。

- A. 物流企业
- B. 商品生产企业
- C. 电子商务交易平台企业
- D. 电子商务企业

6. 下列关于城镇土地使用税纳税义务发生时间的表述中，正确的有（ ）。

- A. 纳税人新征用的非耕地，自批准征用次月起缴纳城镇土地使用税
- B. 纳税人购置新建商品房，自房屋交付使用之次月起缴纳城镇土地使用税
- C. 纳税人新征用的耕地，自批准征用之日起满 6 个月时开始缴纳城镇土地使用税
- D. 纳税人出租房产，自合同约定应付租金日期的次月起缴纳城镇土地使用税

7. 下列方式获取的房屋权属中，不可以免征契税的有（ ）。
- A. 以实物交换取得的房屋权属
 - B. 将房产赠与某企业用于建立科研实验室
 - C. 以法定继承的方式取得房产权属
 - D. 以获奖方式取得房产权属
8. 下列合同中，按照印花税“产权转移书据”税目计征印花税的有（ ）。
- A. 土地使用权出让合同
 - B. 非专利技术转让合同
 - C. 版权转移书据
 - D. 土地使用权转让合同
9. 下列支出中，可作为长期待摊费用核算的有（ ）。
- A. 固定资产的大修理支出
 - B. 租入固定资产的改建支出
 - C. 已足额提取折旧的固定资产的改建支出
 - D. 接受捐赠固定资产的改建支出
10. 下列关于企业资产收购重组的一般性税务处理的表述中，正确的有（ ）。
- A. 被收购方应确认资产的转让所得或损失
 - B. 受让方取得转让企业资产的计税基础以被转让资产的原有计税基础确定
 - C. 收购方取得资产的计税基础应以公允价值为基础确定
 - D. 被收购企业的相关所得税事项原则上保持不变
11. 下列人员从我国境内取得工资、薪金收入时，适用于个人所得税专项附加扣除的有（ ）。
- A. 在我国境内无住所但 2020 年在我国境内累计工作居住为 30 天的外国人
 - B. 在我国境内有住所且全年均在境内居住的中国公民
 - C. 我国境内无住所但 2020 年在我国境内累计工作居住满 200 天的外国人
 - D. 在我国境内有住所，但 2020 年全年未在境内居住的中国公民
12. 下列关于税收情报交换的表述中，正确的有（ ）。
- A. 税收情报应作密件处理
 - B. 税收情报涉及的事项可以溯及税收协定生效并执行之前
 - C. 我国从缔约国主管当局获取的税收情报可以作为税收执法行为的依据
 - D. 税收情报交换在税收协定规定的权利和义务范围内进行

13. 根据《税收征收管理法》规定，下列属于纳税申报对象的有（ ）。

- A. 代扣代缴义务人
- B. 享受减税的纳税人
- C. 纳税期内没有应纳税款的纳税人
- D. 享受免税的纳税人

14. 根据现行税务行政处罚规定，下列属于税务行政处罚的有（ ）。

- A. 行政罚款
- B. 加收滞纳金
- C. 没收财物违法所得
- D. 停止出口退税权

三、计算问答题（本题型共 4 小题 24 分。其中一道小题可以选用中文或英文解答，请仔细阅读答题要求。如使用英文解答，须全部使用英文，答题正确的，增加 5 分。本题型最高得分为 29 分。涉及计算的，要求列出计算步骤。）

1. （本小题 6 分）甲礼花厂 2019 年 6 月发生如下业务：

（1）委托乙厂加工一批焰火，甲厂提供原材料成本为 37.5 万元。当月乙厂将加工完毕的焰火交付甲厂，开具增值税专用发票注明收取加工费 5 万元（乙厂无同类烟火售价）。

（2）将委托加工收回的焰火 60%用于销售，取得不含税销售额 38 万元，将其余的 40%用于连续生产 A 型组合焰火。

（3）将生产的 A 型组合焰火的 80%以分期收款方式对外销售，合同约定不含税销售额 36 万元，6 月 28 日收取货款的 70%，7 月 28 日收取货款的 30%。当月货款尚未收到。另将剩余的 20%焰火赠送给客户。

其他相关资料：焰火消费税税率为 15%。

要求：根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。

- （1）计算业务（1）中乙厂应代收代缴的消费税。
- （2）判断业务（2）中用于销售的焰火是否应缴纳消费税并说明理由，如果需要缴纳，计算应缴纳的消费税。
- （3）计算业务（3）中赠送客户焰火计征消费税计税依据的金额。
- （4）计算业务（3）中准予扣除的已纳消费税税款。
- （5）计算业务（3）6 月应缴纳的消费税。

2. （本小题 6 分）某石化企业为增值税一般纳税人，2019 年 5 月发生以下业务：

（1）从国外某石油公司进口原油 50 000 吨，支付不含税价款折合人民币 9 000 万元，其中含包装费及保险费折合人民币 10 万元。

（2）开采原油 10 000 吨，并将开采的原油对外销售 5 000 吨，取得含税销售额 2 260 万元，同时向购买方收取延期付款利息 2.26 万元，包装费 1.13 万元，另外支付从开采地到约定交货火车站的运输费用 7.02 万元，已取得合法有效票据。

(3) 用开采的原油 2 000 吨加工生产汽油 1 300 吨。

其他相关资料：原油的资源税税率为 10%。

要求：根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。

(1) 说明该石化企业是否应对从国外某石油公司进口的原油计算缴纳资源税，如需要计算缴纳，计算应缴纳的资源税额。

(2) 计算业务(2)应缴纳的资源税额。

(3) 计算业务(3)应缴纳的资源税额。

(4) 计算该石化公司当月应纳资源税合计数。

特别注明：此题目原本还有一小问，但根据最新政策已经不再适用，故删除。

3. (本小题 6 分) 2019 年 2 月，税务机关对某房地产开发公司开发的房产项目进行土地增值税清算。该房地产开发公司提供的资料如下：

(1) 2016 年 6 月以 17 760 万元拍得一宗土地使用权，并缴纳了契税。

(2) 自 2016 年 7 月起，对于受让土地 50% 的面积进行一期项目开发，发生开发成本 6 000 万元、管理费用 200 万元、销售费用 400 万元、银行贷款凭证显示利息支出 600 万元，允许扣除的有关税金及附加 290 万元。

(3) 2018 年 3 月该项目实现全部销售，共计取得不含税收入 31 000 万元。

(其他相关资料：当地适用的契税税率为 5%，不考虑土地价款抵减增值税销售额的因素，该项目未预缴土地增值税)

要求：根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。

(1) 简要说明房地产开发成本包含的项目。

(2) 简要说明房地产开发费用的扣除标准。

(3) 计算该公司清算土地增值税时允许扣除的土地使用权支付金额。

(4) 计算该公司清算土地增值税时允许扣项目金额的合计数。

(5) 计算该公司清算土地增值税时应缴纳的土地增值税。

4. (本小题 6 分) 李某是甲企业的中层管理人员，2019 年发生了以下经济行为：

(1) 1 月 1 李某与企业解除劳动合同，取得企业给付的一次性补偿收入 106 000 元。

(2) 1 月 1 日当天李某开办招待所登记为个体工商户。李某每月从经营收入中支取工资 6 000 元。当年招待所实现经营利润 85 000 元(已扣除李某每月的工资)。

(3) 3 月李某将承租的一套住房转租给他人居住。李某承租的住房租金为每月 2 000 元(有房屋租赁合同和合法支付凭据)，其转租的租金收入为每月 3 000 元。

(4) 4 月李某应邀为乙培训机构授课，按照合同规定，共计授课 4 次，每次课酬 6 000 元，培训机构已按规定支付了课酬。

其他相关资料：

不考虑专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除。当地上年职工平均工资为 36 000 元。

附：经营所得个人所得税税率表

级数	全年应纳税所得额（累计预扣预缴应纳税所得额）	税率（%）	速算扣除数
1	不超过 30 000 元的	5	0
2	超过 30 000~90 000 元的部分	10	1500
3	超过 90 000~300 000 元的部分	20	10500
4	超过 300 000 元至 500 000 元的部分	30	40500
5	超过 500 000 元的部分	35	65500

要求：根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。

- （1）回答李某取得的一次性补偿收入是否需要缴纳个人所得税并说明理由。
- （2）计算李某经营招待所应纳的个人所得税。
- （3）回答李某转租住房向房屋出租方支付的租金是否允许在税前扣除及具体规定。
- （4）并计算李某 3 月份转租住房应缴纳的个人所得税。
- （5）计算李某取得的课酬支付方应预扣预缴的个人所得税。
- （6）计算李某在办理 2019 年综合所得汇算清缴时应补（退）的税额。

四、综合题（本题型共 2 小题 31 分。涉及计算的，要求列出计算步骤。）

1. 某市房地产集团于 2019 年 12 月发生了以下业务：

（1）集团总部取得了保本保收益型理财产品的投资收益 106 万元转让了持有的某基金产品，卖出价为 63.6 万元，买入价为 53 万元。

（2）集团从某国有银行取得年利率为 5% 的贷款后，将其中 2 亿元以年利率 5% 出借给下属关联公司，向银行支付了贷款手续费 530 元，取得了增值税专用发票；同时向银行支付了贷款利息 5 300 万元，取得了银行以“融资服务费”名目开具的增值税专用发票。

（3）项目公司开发写字楼项目，《建筑施工许可证》注明的开工日期为 2017 年 6 月 1 日。向国外某公司支付了设计费，合同约定不含税金额为 600 万元。向总包单位（增值税一般纳税人）支付了施工费取得增值税专用发票中注明的价款为 1 000 万元。

（4）据相关部门预测，截至 2020 年 12 月 31 日，写字楼项目价税合计销售收入为 11.1 亿元，建筑安装成本为 5 亿元、设计及测绘费成本为 1 亿元（均不含增值税、供应商采用一般计税方法，取得增值税专用发票），向政府支付土地价款为 2.22 亿元。项目总可售建筑面积为 9 万平方米，已售建筑面积为 4.5 万平方米。

(5) 项目公司还开发了一个住宅项目(与项目公司所在地不在同一县市),住宅项目采用简易计税方法,当期取得预售收入价税合计8400万元。营销团队为了促销,随机送出2000台便携式风扇,其市场平均售价和实际采购价格均为5.65元/台,购进时取得的增值税专用发票注明不含税价款为1万元。

(6) 项目公司采购了一套会议系统设备,取得了增值税专用发票。财务人员认为将设备共用于写字楼项目和住宅项目,需要作为当期无法划分的全部税额,按规定进行进项税额转出。

其他相关资料:集团公司及项目公司均位于某市区,均为增值税一般纳税人,增值税代扣代缴手续在当月完成,并取得相关凭证。

要求:根据上述资料,按照下列顺序计算回答问题,如有计算需计算出合计数。

- (1) 计算集团总部在业务(1)中的销项税额。
- (2) 判断业务(2)中的行为是否属于“统借统还”,应如何缴纳增值税?
- (3) 计算集团总部在业务(2)中的进项税额,需列出计算过程并说明理由。
- (4) 计算项目公司在业务(3)中应代扣代缴的增值税。
- (5) 计算项目公司在业务(3)中可以抵扣的进项税额。
- (6) 完成业务(4)中截至2020年12月31日的写字楼项目的增值税税负测算。
- (7) 计算项目公司在业务(5)中的当期可以抵扣的进项税额以及视同销售的销项税额。
- (8) 计算项目公司在业务(5)中需要预缴的增值税额以及在机构所在地需要缴纳的增值税税额
- (9) 指出业务(6)中对于会议系统设备的增值税处理方法是否正确,如错误,说明应如何处理。

2. 位于某市一家生产企业2019年度会计自行核算取得主营业务收入68000万元、其他业务收入6000万元、营业外收入4500万元、投资收益1500万元,应扣除的主营业务成本42000万元、其他业务成本3500万元、营业外支出3200万元、税金及附加6100万元、管理费用6500万元、销售费用13000万元、财务费用3100万元当年实现利润总额2600万元拟申报的企业所得税应纳税所得额与利润总额相等,全年已预缴企业所得税240万元。2020年2月经聘请的会计师事务所进行审核,发现该企业2019年度自行核算存在以下问题:

(1) 一栋闲置生产车间未申报缴纳房产税和城镇土地使用税,该生产车间占地面积1000m²,原值650万元,已提取折旧420万元,车间余值为230万元。

(2) 2019年12月8日购置办公楼一栋支付不含增值税的金额2200万元、增值税110万元,当月已经提取折旧费用20万元,尚未缴纳契税。

(3) 营业外支出中包含通过公益性社会组织向目标脱贫地区扶贫捐款360万元,已经取得该组织开具的合法票据。

(4) 扣除的成本和管理费用中包含了实发工资总额5600万元、职工福利费920万元、拨缴的工会经费120万元、职工教育经费160万元。

(5) 销售费用和管理费用中含全年发生的广告费11300万元、业务招待费660万元。

(6) 财务费用中含向非居民企业借款支付的 6 个月利息费用 130 万元借款金额为 3 200 万元, 当年同期同类银行贷款年利息率为 6%。

(7) 管理费用中含新产品研究开发费用 460 万元。

(8) 投资收益中包含取得的国债利息收入 70 万元、直接投资居民企业的股息收入 150 万元。

(9) 其他业务收入中含技术转让收入 2 300 万元与收入对应的成本和税费共计 1 400 万元。

其他相关资料: 该企业计算房产原值的扣除比例为 20%城镇土地使用税适用税额 30 元/平方米, 契税税率为 4%。

要求: 根据上述资料按照下列顺序计算回答问题如有计算需计算出合计数。

(1) 分别计算该企业 2019 年度应补缴的城镇土地使用税和房产税。

(2) 计算该企业 12 月购置办公楼应缴纳的契税。

(3) 计算该企业 2019 年度的利润总额。

(4) 计算该企业向脱贫地区捐赠款应调整的应纳税所得额。

(5) 计算职工福利费、工会经费和职工教育经费应调整的应纳税所得额。

(6) 分别计算广告费用、业务招待费应调整的应纳税所得额。

(7) 计算向非居民借款支付利息费用应调整的应纳税所得额。

(8) 计算新产品研究开发费用应调整的应纳税所得额。

(9) 说明国债利息收入、投资居民企业的股息收入应调整的应纳税所得额。

(10) 计算该企业技术转让收入应缴纳的企业所得税。

(11) 计算该企业 2019 年度应补缴的企业所得税。